

Clase 3 — Nacionalidad

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

¿Las sociedades tienen nacionalidad?

Dos grandes posiciones doctrinarias

Tesis afirmativa - La sociedad posee nacionalidad del mismo modo que las personas humanas. - La nacionalidad determina el vínculo con un Estado.

Tesis negativa (predominante en Argentina) - La sociedad no tiene nacionalidad. - Lo relevante es la ley aplicable (lex societatis), el domicilio y el lugar de constitución.

Doctrina Irigoyen (1875):

El contrato de sociedad crea un vínculo jurídico de contenido económico, no un vínculo político con el Estado.

Fundamento de la doctrina Irigoyen

La denominada **Doctrina Irigoyen** rechaza atribuir nacionalidad a las sociedades porque:

- la personalidad jurídica es una técnica de organización;

- el contrato social persigue fines económicos;
- no existe un vínculo político entre la sociedad y el Estado.

Consecuencia

El problema jurídico deja de ser:

“¿Cuál es la nacionalidad?”

y pasa a ser:

¿Qué ley rige la existencia y actuación de la sociedad?

Principales teorías

Teoría	Punto de conexión
Constitución	Lugar donde se constituyó la sociedad
Domicilio	Sede real o efectiva
Control	Nacionalidad de quienes controlan la sociedad

Ninguna de ellas identifica necesariamente la “nacionalidad” de la sociedad.

Teoría de la constitución

Es el criterio adoptado por la LGS.

Artículo 118

La existencia y forma de la sociedad se rigen por:

la ley del lugar de constitución.

Ventajas

- seguridad jurídica;
- previsibilidad;
- estabilidad de las relaciones societarias.

Es la regla general del derecho argentino.

Teoría del domicilio

Sostiene que la ley aplicable debe ser la del:

- domicilio efectivo;
- sede administrativa;
- centro real de dirección.

Finalidad

Evitar:

- domicilios ficticios;
- sociedades instrumentales;
- fraude a la ley.

Teoría del control

La sociedad se vincula con el Estado del cual proviene:

- el capital;
- el poder de decisión.

Utilidad

No determina la ley societaria.

Se utiliza para:

- inversiones extranjeras;
- defensa de la competencia;
- políticas públicas;
- control estatal.

El sistema argentino

La LGS no habla de nacionalidad.

Utiliza distintos puntos de conexión:

- lugar de constitución;
- domicilio;
- sede efectiva;
- actividad desarrollada en Argentina.

El eje pasa de la nacionalidad a la **lex societatis**.

Sociedades extranjeras

Artículo 118 LGS

Puede distinguirse entre:

- acto aislado;
- ejercicio habitual;
- sucursal;
- participación en sociedades locales.

La consecuencia jurídica depende de la actividad desarrollada y no de la nacionalidad.

Fraude a la ley

Artículo 124 LGS

Si una sociedad fue constituida en el extranjero pero:

- tiene sede en Argentina; o
 - su principal objeto se cumple en Argentina,
- será considerada sociedad local a los efectos del cumplimiento de la ley argentina.
No interesa la nacionalidad.
Interesa evitar el fraude.

Speaker notes